

עין משפט
גד מצוה

לו א מיי פֿיכֿז מהלֿ אַזות הלֿ יד סגנ עשין נא טו־ע־ע אַז״ע ס׳ קסח ספֿיף ח וספֿיף ט כג״ה:

לח ב מיי שס הלכה יא טו־ע־ע שס ספֿיף ג וספֿיף ט:

לכ ג ד טור ש״ע שס ספֿיף ב:

ב ה מיי פֿט״ו שס הלכה ל טו־ע־ע אַז״ע ס׳ ק ספֿיף טו:

ב ו מיי שס הלכה י טו־ע־ע שס ספֿיף א:

תוספות רי"ד

מהו דתימא מצוה דרמא עליה רחמנא עבד תיקום עליה השתא באיסור אשת אח קא משמע דאשמו כיון שכתב לה אס יאכדו חייב לשלם והוה אמינא דיכול לייחד קא משמע לן דאפילו הכי אינו יכול לייחד דכיון דסבורה דלית לה לא סמכה דעתה אע"ג דלית לה הויא בעילתו בעילת זנות כדמוכח באע"פ (לעיל דף טו: ושם) וקשה לרשב"א דמשמע צריש אע"פ (שם דף נה.) דאשמו כשמייחד לה מטלטלין סתמא אין אחריותו עליו אע"ג דכתב לה דקנאי גבי אין עושין כתובת אשה מטלטלין בשלא קיבל עליו אחריות ועוד הקשה דמה מפסדת יצמתו כשייחד לה דכי היכי דאשמו קאמר פירש התם הוּא דלא כתב לה כלומר אי לא תנא אלא רישא הוה אמינא דטעמא דכדבעינן למימר לקמן דלא ייחד לה ליצמה כדי למכור שאר נכסים דאינו יכול למכרם כיון דלא יומר שלא יוכל למכור מהאי טעמא דהא כתב לה דקנאי:

קא משמע לן כרבי אבא. שאינו יכול למכור בנכסי אחיו כלל וא"ת והא מרישא שמעינן לה דמתן הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע כו' וכיון דלררץ לקנות אס כן אי אפשר לו למכור וי"ל דאי מרישא ה"א דוקא כנגד כתובתה אבל כל הנכסים לא קמ"ל ממשנה תימרא: **אבל יבמתו דלא איהו כתב לה** כו'. תימה ולימני היאא דהכא ולא לימני היאא דלקמן דאשמו שמע"י מק"ו דיצמתו וי"ל דשמא הוה אמינא סבירא איפכא:

בתחלה היו **כותבין לבתולא מאתים** כו'. פירוש היו מייחדים לה כתובה ולא היה אחריות הכתובה על כל הנכסים אס יאכדו אלו המעות והיו מוזקנין ולא היו נושאין נשים שלא היו רזות לינשא שהיו יראות שמא יִצניעו היורשין אותם מעות שיחדו לה לכתובתה התקינו שיהו מניחין אותה צצית אציה שאין היורשין יכולין להצניען ומה שלא תיקנו מתחלה ליתן לידה אותן מעות כמו שתיקנו בסמוך כשהיו עושין מהן קלחות היינו משום דאין דרך ליתן לה מעות לשמור אבל כלים רגילה היא לשמור א"י ו לא ממש היה נותן מעות ומיהו אין כל כך המעות צרשומה כמו הקלחות שנותנת בהם חפציה והם כל שעה אכלה ולא היו היורשין יכולין להצניעם כמו המעות ואפילו היו יכולין להצניען כמו המעות אינן רשאין דכשרואין אותן ניכר לכל שהוא שלה וכן פירש ר"ח שהיו נותנים לה ועדיין כשהיה כועס עליה אומר לה לכי אכל כתובתיך צצתחילה לא היה אומר לה שפעמיים כשהיה דחוק למעות היה מפיסה ומלווה לו והוא משלם לה אבל עכשיו אינס צרשומה ולא היה נהנה מהם כלל התקינו שיהו מניחין אותם צצית חמיה והיתה עושה מהן קלמות וכשהיה דחוק למעות ציזרת היתה משאלת לו למשכנס ועדיין כיון שלא היה אלא ריות מועט כשכועס הרצה אומר לה טלי כתובתיך ואאי עד שצא שמעון בן שטח ותיקן שיהיו כל נכסיו אחראין ולא היה מייחד לה כלום וסומכת על כל נכסים שעמה היה קשה עליו להוציא מעות וליתן לה: **עבינא** של נחוששת גרסינן. שנותנין צו ענבים ומוליכין למעצרתא ודוגמתו צפרק אחיו נשך (צ"מ דף עב:) ועל העציע של ענבים כן נראה לרצינו תס:

הדרן עלך האשה

פב:

מהו דתימא מצוה דרמא רחמנא עִליה עבדה כו'. הא פשיטא דכשיצמה מותר לצא עליה ציאות הרצה כמו שירצה ולית לן למימר מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה צביאה ראשונה דסבירא הוּא דלא אמר רחמנא ויצמה כדי לגרשה לאלתר אבל צנישואי אחרייני אימא תיקום צאיסור אשת אח: **התם הוא דלא כתב לה דקנאי** כו'. מתוך פירוש הקונטרס

משמע דאשמו כיון שכתב לה אס יאכדו חייב לשלם והוה אמינא דיכול לייחד קא משמע לן דאפילו הכי אינו יכול לייחד דכיון דסבורה דלית לה לא סמכה דעתה אע"ג דלית לה הויא בעילתו בעילת זנות כדמוכח באע"פ (לעיל דף טו: ושם) וקשה לרשב"א דמשמע צריש אע"פ (שם דף נה.) דאשמו כשמייחד לה מטלטלין סתמא אין אחריותו עליו אע"ג דכתב לה דקנאי גבי אין עושין כתובת אשה מטלטלין בשלא קיבל עליו אחריות ועוד הקשה דמה מפסדת יצמתו כשייחד לה דכי היכי דאשמו קאמר פירש התם הוּא דלא כתב לה כלומר אי לא תנא אלא רישא הוה אמינא דטעמא דכדבעינן למימר לקמן דלא ייחד לה ליצמה כדי למכור שאר נכסים דאינו יכול למכרם כיון דלא יומר שלא יוכל למכור מהאי טעמא דהא כתב לה דקנאי:

קא משמע לן כרבי אבא. שאינו יכול למכור בנכסי אחיו כלל וא"ת והא מרישא שמעינן לה דמתן הניח אחיו מעות ילקח בהן קרקע כו' וכיון דלררץ לקנות אס כן אי אפשר לו למכור וי"ל דאי מרישא ה"א דוקא כנגד כתובתה אבל כל הנכסים לא קמ"ל ממשנה תימרא: **אבל יבמתו דלא איהו כתב לה** כו'. תימה ולימני היאא דהכא ולא לימני היאא דלקמן דאשמו שמע"י מק"ו דיצמתו וי"ל דשמא הוה אמינא סבירא איפכא:

בתחלה היו **כותבין לבתולא מאתים** כו'. פירוש היו מייחדים לה כתובה ולא היה אחריות הכתובה על כל הנכסים אס יאכדו אלו המעות והיו מוזקנין ולא היו נושאין נשים שלא היו רזות לינשא שהיו יראות שמא יִצניעו היורשין אותם מעות שיחדו לה לכתובתה התקינו שיהו מניחין אותה צצית אציה שאין היורשין יכולין להצניען ומה שלא תיקנו מתחלה ליתן לידה אותן מעות כמו שתיקנו בסמוך כשהיו עושין מהן קלחות היינו משום דאין דרך ליתן לה מעות לשמור אבל כלים רגילה היא לשמור א"י ו לא ממש היה נותן מעות ומיהו אין כל כך המעות צרשומה כמו הקלחות שנותנת בהם חפציה והם כל שעה אכלה ולא היו היורשין יכולין להצניעם כמו המעות ואפילו היו יכולין להצניען כמו המעות אינן רשאין דכשרואין אותן ניכר לכל שהוא שלה וכן פירש ר"ח שהיו נותנים לה ועדיין כשהיה כועס עליה אומר לה לכי אכל כתובתיך צצתחילה לא היה אומר לה שפעמיים כשהיה דחוק למעות היה מפיסה ומלווה לו והוא משלם לה אבל עכשיו אינס צרשומה ולא היה נהנה מהם כלל התקינו שיהו מניחין אותם צצית חמיה והיתה עושה מהן קלמות וכשהיה דחוק למעות ציזרת היתה משאלת לו למשכנס ועדיין כיון שלא היה אלא ריות מועט כשכועס הרצה אומר לה טלי כתובתיך ואאי עד שצא שמעון בן שטח ותיקן שיהיו כל נכסיו אחראין ולא היה מייחד לה כלום וסומכת על כל נכסים שעמה היה קשה עליו להוציא מעות וליתן לה: **עבינא** של נחוששת גרסינן. שנותנין צו ענבים ומוליכין למעצרתא ודוגמתו צפרק אחיו נשך (צ"מ דף עב:) ועל העציע של ענבים כן נראה לרצינו תס:

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

נעשים כאשמו. דכתיב לאשה קרא יתימרא: **אשה הקנו לו**. ליצם זה מן השמים אין עליו לכתוב לה שטר נישואין: **מאי וכן לא יאמר**. פשיטא מי גריעה אשמו מיצמתו: **הסם הוא**. גבי יצמתו קאמריןן שלא ייחד לה מעות לפני שולחנו: **דלא כסב לה**. כתובה האי יצם דליכתוב צה נכסים: **דקנאי**. כצב:

ודקנינא. שאני עמיד לקנות. הלכך איכא איצה דלא סמכה דעתה שלא יאכדו המעות: **גירסה אין**. הוא דאמרינן אין לה אלא כתובה ואס צא למכור מן השאר ימכור: **לא גירסה**. לא ימכור כלום: **קא משמע לן דרציני אצא**. דלעיל אס ישראל הוא מגרשה בגט ומחזירה. ואס תאמר מרישא שמעינן לה דקתני כל נכסיו אחראין התם ענה טובה הוא דהא גבי אשמו נמי תנן הכי אבל מהך משנה תימרא שמעינן דווקא גירסה דאי לא למאי קתני לה אי משום היא גופה פשיטא דאין לה אלא כתובתה אלא ודאי לדיוקא דליה תנייה למידק הא לא גירסה לא: **מאי קא משמע לן**. ציצמה: **טנינא**. לה באשמו ומאי חולמיה דיצמתו דאיצטריך למיתנייה: **דלית לה כתובה מיניה**. אלא על נכסי בעלה הראשון: **היו כופצין כו'**. ולא היו משעבדים נכסיהן לאחריות הכתובה: **ולא היו נושאין נשים**. שלא היו רזות לינשא להם אמרו לכשימות או יגרש לא נמלא לגבות כלום שהיורשין יצניעו מעות של ירושה: **צצית חמיה**. צצית בעלה: **עשירות**. שכתובתן מרובה: **קלחוס**. כמין סל ששנחת על ראשה ונותנת צה פלמיה לאחר שנתמללה הפלך טווי: **עציע**. למימי רגלים: **טלי כפופצין ואאי**. לפי שהיתה מיוחדת לךך: **כל נכסי אחראין**. ולא ייחד לה כתובה צמטלטלין:

הדרן עלך האשה

מסורת הש"ס

א) יצמות לט. פה. לעיל נג: קדושין ב:ז. ט) לעיל פה: א) לקמן פט: ד) ועי' שבת טו:ז. ט) [מתוך פירוש רש"י מוכח דלא היה צנגרסתם שלשה מינות הללו של מימי רגלים ועי"ע מוס' ד"ה עציעט: ו) כ"ל לה,

תורה אור השלם

1. כי ישובו אחים יחדו וימת אחד מהם וכן אין לו לא תרדיה אשת המת החוצצה לאיש וְיִקְבְּה יבא עליה וּלְקַחְהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְרָכֶהָ: דברים כה ה

מוסף רש"י

אשה הקנו לו. ליצם. מן השמים. ולא שעבד נכסיו לכתובתה ויכול לומרכן ככל עת צירלה (יבמות טט.). ואי לית לה מראשון. דלית ליה נכסיו (שם). ותיקון כל נכסיו אחראין לכתובתה. שיהא סתם לה כל נכסי אחראין לכתובה. לפי שהיה מיוחד לה כתובתה וכשהיה כועס עליה אומר לה טלי כתובתיך ואאי (שבת יד:).

הדרן עלך האשה שנפלו

תוספות רי"ד (המשך) כותבין כל נכסי אחראין לכתובה. גמיה בראשונה היו כותבים לבתולה ר' ולאמננה ק' והיו מוקינים ולא היו נושאים נשים התקינו שיהיו מניחין כתובה בבית אביה וכשהיה כועס עליה א"ל לכי אצל כתובה התקינו שיהיו מניחין אותן בבית חמיה עשירות עושות אותה קלחות של כסף ושל זהב עניות עושות אותה עבית של מ"ד. פי' וכיז היה עושים מפני שלא היו רוצים לשעבד נכסיהם וכדי שיוכלו למוכרם אם יצטרכו ולא ימנעו לקחות מפני האשה שיש לה עליהן שיעבוד כתובתה. ועדיין כשהוא כועס עלי' אומר לה טלי כתובתיך וצא. פי' מפני שהיתה מיוחדת ומוכנת לו הי' קל בעיניו להוציאה התקין שמעון בן שטח שיכתוב כל נכסי אחראין לכתובה. פי' ולא לייחד לה מטלטלין לכתובה ומה ששנינו לעיל בפ' נערה לא כתב לה כל נכסי דא"ל אחראין לכתובה חייב מפני שהוא תב"ד זהו ב"ד של שמעון בן שטח ובימינו נשנית משנה זו: (לא) [ולא] יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השלחן ואע"פ שכתב לה

כל נכסי אחראין לכתובה אסור לייחד לה מטלטלין כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה עיין בריש פרק קמא דמכילתין:

אחריות נכסים כלקוחות דמי לכל מילי ומפני זה מוקינן ולא היו נושאים נשים עד שבא שמעון בן שטח והתקין שיהיו